

Số: 98/2025/TT-BCA

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15 và Luật số 99/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 56/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức bồi dưỡng giám định tư pháp, thời gian, số người làm giám định đối với từng loại việc giám định kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi được chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

2. Người được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định của Thông tư này gồm:

a) Giám định viên tư pháp về lĩnh vực kỹ thuật hình sự;

b) Người giúp việc cho giám định viên tư pháp bao gồm: trợ lý, kỹ thuật viên và những người khác hỗ trợ cho giám định viên tư pháp về lĩnh vực kỹ thuật hình sự, tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định và do thủ

trường tổ chức được trưng cầu giám định phân công; cán bộ kỹ thuật hình sự trong trường hợp tham gia khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi;

c) Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

Điều 2. Mức bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự một ngày công đối với một giám định viên thực hiện giám định

1. Mức 400.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các việc giám định không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Mức 500.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các việc giám định sau:

a) Giám định âm thanh; giám định kỹ thuật số và điện tử; giám định tài liệu, kỹ thuật, dấu vết cơ học phải sử dụng thiết bị chuyên dụng phát ra tia bức xạ hoặc laser; giám định hóa học, sinh học, súng, đạn, dấu vết đường vân nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Việc giám định phải tiếp xúc với đối tượng giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc phải thực hiện giám định trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; hoặc phải thực hiện giám định trong môi trường bị ô nhiễm nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Mức 600.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các việc giám định sau:

a) Giám định cháy, nổ; giám định chất ma túy; giám định hóa học, sinh học, súng, đạn, kỹ thuật, dấu vết đường vân phải sử dụng hóa chất nguy hiểm theo quy định của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền;

b) Việc giám định phải tiếp xúc với đối tượng giám định nhiễm HIV/AIDS, mang nguồn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm hoặc phải thực hiện trong khu vực đang có dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; hoặc phải tiếp xúc với chất phóng xạ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Thời gian giám định

Thời gian giám định được tính từ khi tiến hành giám định đến khi hoàn thành theo quy trình giám định và không được vượt quá thời hạn giám định theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 4. Số người giám định trong một vụ giám định lĩnh vực kỹ thuật hình sự được chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

1. Trường hợp giám định cá nhân được 01 giám định viên và không quá 02 người giúp việc giám định viên.

2. Trường hợp giám định tập thể thì số lượng giám định viên, người giúp việc giám định viên do người đứng đầu tổ chức giám định phân công, số người giúp việc không vượt quá số giám định viên.

3. Trường hợp giám định do Hội đồng giám định thực hiện thì số lượng giám định viên, người giúp việc giám định viên do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, số người giúp việc không vượt quá số giám định viên.

Điều 5. Thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi được chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

1. Tối đa 03 cán bộ kỹ thuật hình sự; 02 điều tra viên; 02 kiểm sát viên khi khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi đối với 01 tử thi.

2. Tối đa 01 thẩm phán khi cần thiết phải tham gia theo quy định của pháp luật tố tụng.

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp việc giám định tư pháp đã ban hành kết luận giám định tư pháp trước ngày 20 tháng 5 năm 2025 thì chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi.

2. Trường hợp việc giám định tư pháp đang thực hiện và chưa ban hành kết luận giám định tư pháp hoặc đã ban hành kết luận giám định tư pháp kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2025 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định của Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và Thông tư này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 10 năm 2025.

2. Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số lượng người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Viện Khoa học hình sự chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Công an (qua Viện Khoa học hình sự) để nghiên cứu, hướng dẫn./. *Hm*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử BCA;
- Công báo;
- Lưu: VT, C09, V03.



Đại tướng Lương Tam Quang